

1502443-44.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... a existência das elementares típicas do roubo tentado. Há tipicidade subjetiva plena e tipicidade objetiva entrecortada.

O dolo específico do roubo está demonstrado pela análise do conjunto probatório, evidenciando-se o plano criminoso do acusado na subtração patrimonial mediante intimidação da vítima com utilização de inquestionável violência física e moral.

Firmada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502443-44.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502443-44.2020.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDER JUSTINO DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, EVANDER JUSTINO DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, no dia no dia 29 de novembro de 2020, por volta de 14 horas, na Avenida Henrique Peres, 1000, Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, uma motocicleta Honda/CB600F Hornet, cor preta, placa EW1 0860, avaliada em R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) conforme fls. 14/15, de propriedade da vítima Lucas Henrique Xavier Conceição, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020 (fls.81/83) com regular citação do réu.

Defesa preliminar às fls.109/110.

Ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de interesse das partes e realizado o interrogatório do réu (fls.132/133, 138/139, 143 e 146).

Em alegações finais, a ilustre Promotora de Justiça considerou presente a materialidade do crime imputado ao acusado bem como a respectiva autoria e pugnou pela condenação do réu pela figura típica do roubo simples com o reconhecimento do conatus e aplicação do redutor no mínimo em razão do iter criminis percorrido, com aplicação do regime inicial fechado em razão da multireincidência do réu (fls.147/152).

A defesa, de seu turno, postulou pelo reconhecimento da confissão espontânea, detração na fixação do regime inicial da pena e aplicação do redutor da tentativa no máximo definido em lei (fls.161/164).

É a síntese do necessário.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito patrimonial em tela resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.02/16) e auto de exibição e apreensão (fls.13).

Na hipótese vertente, a denúncia enquadra a conduta do réu com a figura do roubo simples consubstanciado no artigo 157, caput, do Código Penal, todavia na forma tentada.

Para a consubstanciação desta figura delitiva na forma plena é necessário que se faça prova a contento acerca da subtração do objeto material do crime acompanhada da violência ou grave ameaça, sendo o crime consumado com a retirada da "res" da esfera de proteção e vigilância da vítima por interregno relevante, com inversão do controle físico sobre a coisa, o que, à evidência, não ocorreu na hipótese vertente.

O iter criminis empreendido pelo acusado percorreu quase toda a fase executória não logrando a consumação por circunstâncias alheias à vontade do réu, se não vejamos.

A vítima Lucas Henrique Xavier Conceição ressaltou que voltava da praia e parou no semáforo. De repente, surgiu o réu, o qual se sentou na traseira da moto e o ameaçou pelas costas encostando algo que parecia ser uma arma. O réu disse:

"Perdeu, perdeu, vai desce!" Desceu da moto e viu que não era arma, mas um pedaço de madeira que trazia consigo embaixo da camisa, o que o levou a puxar a moto que caiu com o réu. Um policial civil viu os fatos, parou o carro, abordou o réu e efetuou a prisão dele. Ele aparentava estar sob efeito de drogas. Em juízo o reconheceu sem sombra de dúvidas.

O policial civil Marcos Caciolli Arantes afirmou que estava subindo do litoral de volta para sua casa em São Paulo, e estava parado naquele farol que se encontrava fechado, inclusive passou pelo rapaz da moto e viu quando o réu pulou em cima da moto. Parou o carro um mais para frente, desceu e o rendeu. O réu estava com pedaço de madeira simulando arma de fogo. Deu voz de prisão e o conduziu para a delegacia mais próxima.

O policial militar Renato Ventura Leite deu apoio ao policial civil e corroborou sua versão explicada em juízo.

As palavras da vítima em solo policial, aliadas à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, são suficientes para fundamentar a sua condenação.

Conforme entendimento da jurisprudência paulista:

"Em crimes tocados pela clandestinidade, como é o roubo, sua palavra (da vítima) assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova de autoria" (TACRIM -SP in RDJ 18/126)

"Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório" (TACRIM-SP in RDJ 16/149).

Merece destaque o depoimento detalhado do policial civil, cuja credibilidade tem respaldo na jurisprudência:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se

vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação".(Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

Em seu segundo interrogatório o acusado admitiu a prática do crime atribuindo sua conduta à necessidade econômica e dificuldades financeiras.

O conjunto probatório indica, de forma satisfatória, a existência das elementares típicas do roubo tentado. Há tipicidade subjetiva plena e tipicidade objetiva entrecortada.

O dolo específico do roubo está demonstrado pela análise do conjunto probatório, evidenciando-se o plano criminoso do acusado na subtração patrimonial mediante intimidação da vítima com utilização de inquestionável violência física e moral. Firmada a responsabilidade criminal do réu, passo a dosar a pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo existirem circunstâncias negativas em desfavor do réu que possui um vasto e variado pretérito criminoso indicativo de uma personalidade desajustada e incompatível com a vida social harmônica. Logo, a pena deve ser acrescida em 1/6 perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da reincidência delitiva, razão pela qual acresço o percentual de 1/6 à pena base perfazendo a reprimenda no montante de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Deixo de reconhecer a confissão como atenuante, em razão da preponderância da reincidência à luz do artigo 67 do Código Penal.

Na terceira fase reconhecido o conatus, aplico o redutor em 1/3, em razão do percurso quase integral do iter criminis, perfazendo a reprimenda final de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias-multa.

O réu não faz jus ao apelo em liberdade, pois a manutenção da sua custódia é necessária para a preservação da ordem pública. Considerando a sua multireincidência, entendo incabível o reconhecimento da detração para fixação de regime mais brando, restando ao juízo universal da execução penal o mister de avaliar a progressão do réu em conjunto com outras penas em cumprimento.

Destarte, anoto que o réu iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, mais apropriado aos praticantes reincidentes da criminalidade violenta como o roubo, não se coadunando o crime praticado com o regime aberto, ou semi-aberto, pois a repressão ao ato de violência seria muito branda a quem comete crimes mediante violência física ou moral atentando não só contra o patrimônio, mas, também, contra a vida e dignidade humana da vítima. Ademais, é reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar EVANDER JUSTINO DE CARVALHO, como incurso nas penas do artigo 157, caput, cc artigo 14, II, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo legal dada a baixa capacidade econômica do condenado. Expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-a com urgência à VEC/DEECRIM competente.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA